

מסורת הש"ס

(א) קדושין ד, טו (ב) נשי' חופ' לעיל כב: ד"ה בן ותוס' ב"ב קט. ד"ה כיון עוד שם קטן. ד"ה בן, א) (לעיל כב: ונשי' ועמי"ש ש,א, ד) (לעיל סב, א: ס) (לעיל מה, א) (נמשכן והאדם ידע את חוה אשתו בראשית ד וע"י מו"יטן, א) (ל' אליעזר וע"י חופ' סוטה כד. סד"ה ורבי יומתן וע"ע חופ' מנחות ח: ד"ה מלי האכלן, ט) חגיגה ד: לקמן עב: עד, ט) ונחמס פס: קדושין ד, י) (נדבכים וז, ט) (נש כב, ט) נשי' חוספות פסחים כח: ד"ה ערל,

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה הערל כהן ערל שמתו: (ב) ד"ה ואם נשתייר וכו' עטרה (שורת בשר המקפת) חל"מ וי"ב ס"ה שורש שבר המוקפת כו':

מוסף רש"י

אין לי אלא זרעה. אין לי ששכב על בת כהן מלאכה בתרומה אלא זרעה משפלה, זרע זרעה מבין. שאם מת בנה ויש לו בן חף הוא מעבדה (קדושין ד, ד) זרע פסול. כגון ממזר (שם).

הדרן עלך אלמנה

כל שנכרתה הגיד. שוב אינו זרע קילתו זרע אלא שרץ ושומת ואינו מוליד (הדברים בב, א) איש איש. מורע אהרן והוא נרוע או ז, לרבות הערל. שהוא טעמא שלא יאכל תרומה אם כהן הוא (חגיגה ד, ט) חרשב. האמור אלא תרומה, תושב כהן ושכיר לא יאכל קודש (קדושין ד, ט) זה קנוי קנין עולם. נרעש שמושב אכלו עד היובל (ובתים צב, עב עברי הנלעז ביד כהן, ואעפ"כ אין גופו קניי לו כשאר עבדים כנענים לאכלו בתרומה) (קדושין ד, ד) זה קנוי קנין שנים. עבד עברי שעתיד לנאכל בשביעית (ובתים צב) שלא היגע לו עדיין שש שנים (קדושין ד, ט) בא שכיר ולימיר על חרשב. דעל כרחק חד מנייהו לנרעש הוא דאחא, ומאחר שנכתבו שנים משמעותא נרעש מתושב אחא שהוא מיושב אכלו יותר מן הקניי לשש שנים (שם).

אלמנה לכהן גדול

הכי גרסינן ס"ד **אילינא דדיימא מניה ולא דיימא מעלמא לריכא למימר דסיכול אלא לאו דדיימא נמי מעלמא:** לא כ"ש. דאי דיימא מניה ומעלמא דבתריה ידיה שדינן ליה: **ומסני' בדלא דיימא כלל**. מקמי הכי לאו מניה ולא מעלמא הלכך אינטרין לאשמועינן דתאכל

דאמרינן בזהך ביאה נתעברה: בני

בנים הרי הן כננים. בפי' הבא על יצמתו (לעיל סב:). **כמאן כר"ע**.

מתניתין דקמני עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר: **משום רבינו**. רבי. ואע"ג דשמעינן דפליג אדר"ע בפי' ר"ג (לעיל נב:) דאמר אין דברים הללו אמורים אלא לדברי ר"ע וליה לא ס"ל אפי"ה בעובד כוכבים ועבד מודה כדאמר בהמולך (לעיל מה). עובד כוכבים לא מתחתן⁽¹⁾ ועבד לא רתיה קדשה⁽²⁾: **כוזא**. כלי קטן כלומר ממזר שהוא גרוע: **כדא**. כלי חשוב כלומר כהן גדול:

הדרן עלך אלמנה

הערל.

כהן (א) שמתו אחיו

מתמת מילה: נשים

וענדיהם יאכלו. דהא משום ערלות וטומאה לא נפקי מכלל כהנים אלא דאינהו גופייהו מחסרי תקנתא: **נשים**. של פלוט דכא וכרות שפכה לא יאכלו דשוויה חללה בציאתן שהרי נבעלה לפסול לה: **ואם לא ידעה**.

לא בא עליה אחרי כן והיתה נשואה לו קודם לכן: **ואם נשתייר מעטרה**. שנתת מעטרה ואילך כשר דהתם בישרא בעלמא הוא ולא גיד שאין גיד אלא מעטרה ואילך לגד הגוף. עטרה (ט) שורת בשר המקפת במקום המילה בגובה וסופע ויורד עד סופה: **גב' טושב ושכיר**.

בטרומה. דכתיב **תושב כהן ושכיר לא יאכל קדש: איש איש מורע אהרן והוא נרוע או זכ נרעו** **ערל**.

כטמא אלא איכילת תרומה דבהאי קרא תרומה כתיב דכתיב (ויקרא כב) ובא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקדשים והיינו תרומה דקמי ליה בהערב שמש: **שכן חייבין עליו**. קרבן חטאת אם אכלו פגול או נותר או בטומאת הגוף דכולהו ברכת דהא קדשים הוא: **קנוי קנין עולם**. עבד עברי הנרעש וזה הכבוד ללמדך שאין גופו קנוי לכהן זה שיאכילהו בתרומה ככנעני: **קנין שנים**. סתם עבד שיואל בשש שנים: **אילו כן**. דלא נאמר אלא תושב: **הייחי אומר תושב זה קנוי קנין שנים**. משום הכי אסור בתרומה בא שכיר יתיירא ולימד על כרחק דהאי קרא לנרעש אתא וכיון דתרי כתיבי מסתברא דתושב זה המיושב אכלו לזמן מרובה ושכיר זה העומד לנאח: **אלא דפסח מופני האי שכיר וטושב**. דפסח דכתיב לא יאכלו **כו: מאי נינהו אי נימא תושב ושכיר ממש**. קנוי קנין שנים או נרעש: **הכא**

פרק שביעי יבמות

ע.אלמנה לכהן גדול

אבל דיימא מיניה אע"ג דדיימא נמי מעלמא בתר ידיה שדינן ליה. פי' דיימא מניה שצא עליה בודאי ודיימא מעלמא היינו שם רע דאי דיימא מניה נמי שם רע בעלמא א"כ מאי מיייתי רבא מממני' דהתם בא עליה ודאי משום הכי בתר ידיה שדינן ליה:

הדרן עלך אלמנה

הערך. פי' צקונטי' שמתו אחיו

מתמת מילה וכן נראה

דלא דמי לערלה שלא בזמנה דמיבעיא לן בגמ' (לקמן דף עה.) אי הויה ערלה דהתם כיוצא בו לא הוי צר מילה בשום מקום אצל אחר ח' אע"ג דאי אפשר לו למול מפני הסכנה הוי ערל כיון שהגיע הזמן מדע דלא פשיט ליה בגמ' מטומטום שאין אוכל בתרומה לערלה שלא בזמנה אע"ג דלזין חייב לקרוע ולמול⁽¹⁾ דכדמוכח בגמרא (שם): דקאמר זכריו דאימנהו בשעת איכילה ולימנהו בשעת עשיה משכחת לה

צטומטום שנקרע ביני ביני ונמצא זכר דלא קרינן ביה בשעת עשיה המול לו כל זכר ואז יקרע לעשותו דלא מיחייב לקרוע ולמול ובפ"ק דחגיגה (דף ד.) נמי אמר זכורך להוציא טומטום ואנדרוגינוס שפטור מן הראיה ומוקי לה כשבצילו בנצחון ובירושלמי מיייתי רביה מממני' אאחזתו חמה דממתינן לו למול לי יוס דאסור בתרומה משמע דמתימין איירי בערל שמתו אחיו מתמת מילה ובדליא מחלק בירושלמי בין ערלות שלא בזמנה ובין שהגיע זמנו למול אלא שסכנה היא לו אלא שצוה חולק על הש"ס שלנו דהתם פשיטא ליה דערלות שלא בזמנה לא הויה ערלות ואכיל בתרומה ובש"ס שלנו בעיא היא בגמ' (דף עה.) ולא איפשיטא: **מה תושב ושכיר האמור בפסח**. וא"ת כיוצא בתרומה צטומאת עצמה נילף בהאי ג"ש דלילקי ולקמן (דף עג:) אמרינן דלית זה אלא עשה בשערין תאכלנו לזה ולא לאחר ואר"י דהך ג"ש לא ניתנה אלא לענין פסול האדם האוכל כגון ערל ואונן וכיוצא בו אצל לענין פסול גופה כגון טומאת עצמה לא אצל קשה דלכתי נילף מצבורים שילקו עליה בטומאת עצמה דכי היכי דלפינן (שם) בכורים מתרומה משום דתרומה קריניהו רחמנא ה"נ נילף תרומה מצבורים דהא דהעור והרטוב (מולין כב:) גמרינן תרומה מצבורים לענין דמשקינן היוצאין מהן כמותן: **איש איש לרבות הערך**. מהכא אמרינן בכל דוכתי (חגיגה דף ד:) דר"ע מרבה ערל כי טמא ומ"מ אינטרין דהדיא משום מקום שהוא כטמא לא הוה מרבינן ליה מאיש איש אע"ג דמילת זכריו ועבדיו מעכבתו בפסח:

מה לפסח שבין חייבין ע"יו משום פגול נותר וטמא. יש ספרים דל"ג טמא דבתרומה נמי איכא איסור טומאה ואית דגרס ליה משום דנפסח איכא כרת לאוכל בטומאת הגוף משא"כ בתרומה ובקונטרס נמי פי' דחייבים עליו חטאת קאמר והוא הדין דהוי מזי למיפרך מכל פניק עכ"ס: אַלמא

לן גבי תרומה ודלא אכיל אלמא

עין משפט ונר מצוה

ג א מיי פ"ו מהל' תרומות הל' יב יג סמג לאוין רב שו"ד סי' שלח:

א ב מיי פ"ו שם הל' י יב סמג לאוין רבא טור יו"ד שם:

ב ג מיי שם הלכה יג: ג ד מיי פט"ו מהל' איסורי ביאה הלכה ג

סמג לאוין קיט טושי"ע אה"ע סימן ה סעוף ב: ד ה מיי פ"ו מהל' תרומות הלכה י טור יו"ד סימן שלח:

ה ו ז מיי שם פ"ו הלכה ה:

תורה אור השלם

1. אם ארמי יתן לו אשה וְהָיָה לוֹ בָּרִים או בנות הָאִשָּׁה וְיִלְדֶיהָ תִּהְיֶה לְאַרְמִיָּה וְהָיָה יָצֵא בָנָהּ: שמות כא ד
2. ובת בהן כי תִּהְיֶה אִלְמָנָה וְגִרְשָׁה וְזָרַע אִין לָהּ וְשָׁבָה אֶל בֵּית אֲבִיהָ בְּנִיעוּרֶיהָ מִלְּחָם אֲבִיהָ תֵּאָכֵל וְכָל דָּר לא יֵאָכֵל בָּנָהּ: ויקרא כב ג
3. תוֹשֵׁב וְשָׁכִיר לא יֵאָכֵל בָּו: שְׁמוֹת יב מה
4. וְכָל דָּר לא יֵאָכֵל קֹדֶשׁ תוֹשֵׁב בָּהֶן וְשָׁכִיר לא יֵאָכֵל קֹדֶשׁ: ויקרא כב י
5. איש איש מקדש אֲהֲרֹן וְהָיָה צָרָע או זָב וְכָל פְּקֻדָּשִׁים לא יֵאָכֵל עַד אֲשֶׁר יִטְהַר וְהִגַּע בְּכָל טָהוֹר בֶּשֶׁשׁ או איש אֲשֶׁר תִּצָּא מִקְדָּשׁ שָׁכַבְתָּ זָרַע: ויקרא כב ד

תוספות ישנים

לא בכני כ"ג פי' (לא) ירבו ממותו עוד. י"מ לא בכני כ"ג"מ פירוש אי אפשר בו: זרע פסול לאו דוקא אלא קאי ארע זרעה דא"ל דדוקא קאמר דהא כיון דזרעה פסול על כרחין פסולה היא וא"כ מיוקף לי דלא אכלה משום דנפסלה אלא רבה לומר זרע זרעה פסול אצל היא כשהי א"י טובל לומר דרועה לומר זרעה ממש ומיירי ככא עליה מזרי ואדומי דלזיו פסלה ומי"מ הרוע פסול הוא:

הדרן עלך אלמנה

פי' הערל הערל וכל הטומאות לא יאכלו בתרומה פי"ה ב"מ ערל שמתו אחיו מתמת מילה. ולי"ג דא"כ אינה מזוה למו"י פי' למול א"ע לפי שהוא אטום והוי כמו מילה שלא בזמנה וקשה דבגמ' בעי ערל קטן מהו לטויו שמן של תרומה ערלות שלא בזמנה מעכבה או לא מעכבה ואמאי לא פשיט מממני' דכיון דמייירי שמתו אחיו מתמת מילה א"כ נאנס הוא ויזין שנאנס ערלות שלא בזמנה הוא לכן פרי"ד דערל ר"ל משומד לערלות נוא"ת האדן קרי ליה בגמ' לבו לשמים ור"ל כיון שאנו ממנע למול עובר להכניס ואינו מניח למול רק מפני דאגת המילה קרינן ביה שפיר לבו לשמים: **פסות דכא נשיהם** לא יאכלו. חימה אמאי פוסלה בציאתו הא לאו זר מעייתא הוא וא"כ משום דהוקש לממזר (לקמן עה:) דלזין הסיקש רק לאורות מהזינן הוא פלוט ור"ל כיון דשמהה גופו חשיב כמו זר מעיקרה: